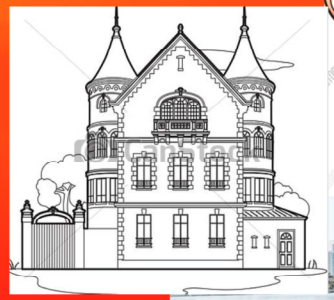
Im Falle eines Falles !

Firma
Unternehmen

Kaufmann

Kapitalesellschaft
HR B

Personengesellschaft
HR A









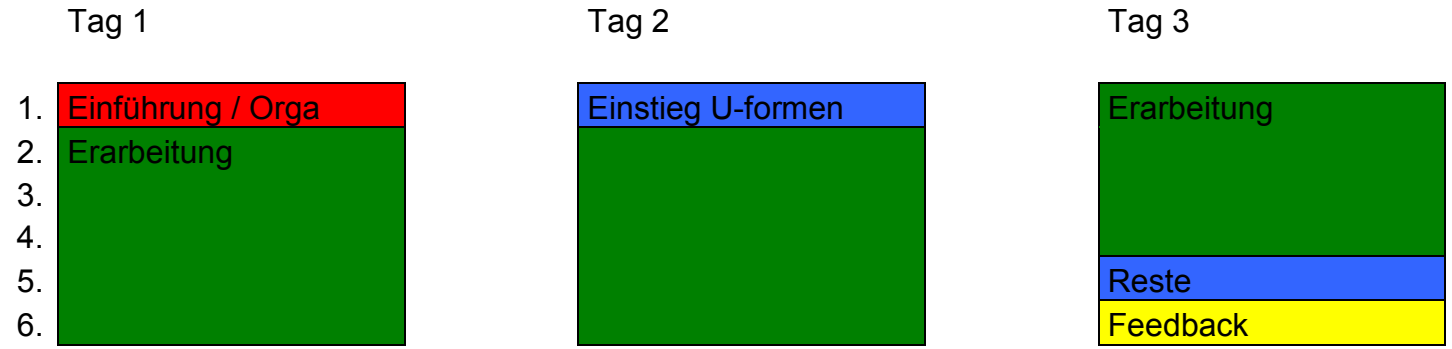


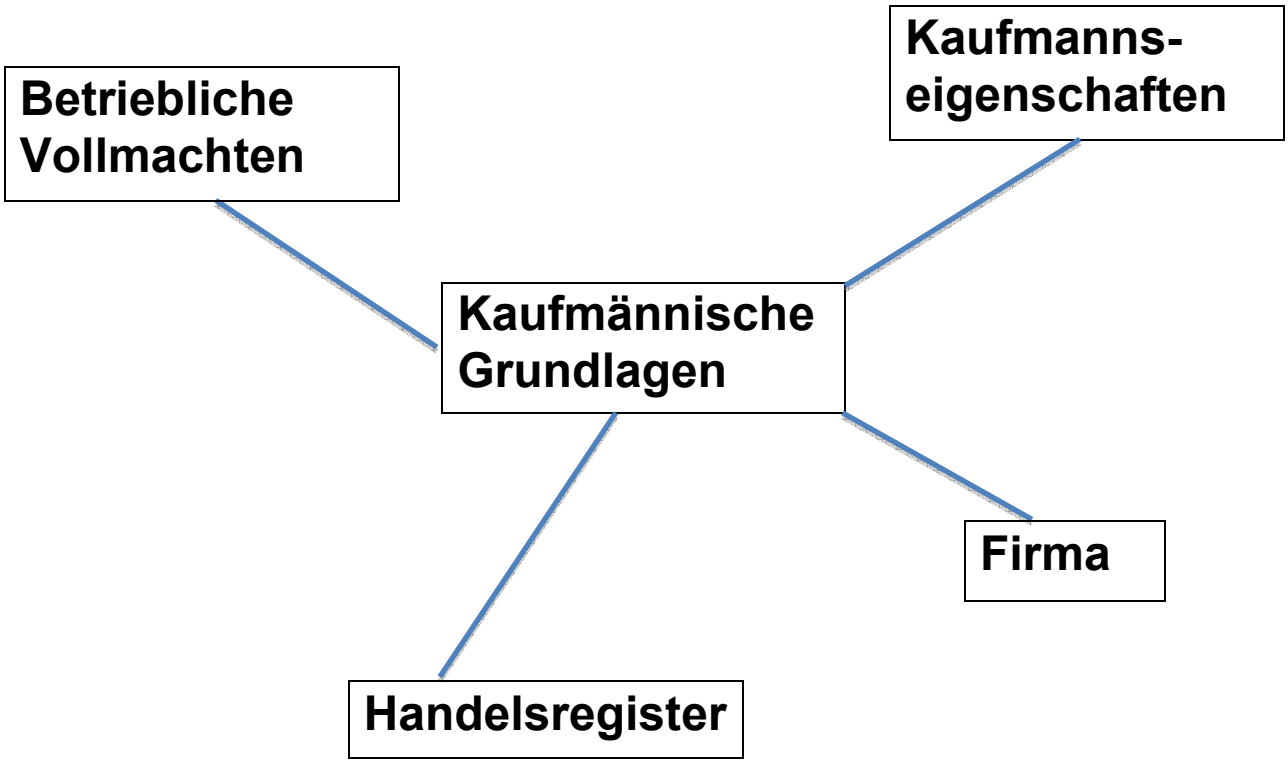




Datum:	**LF 2** Thema: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	BSGA
Klasse:		

Ich kann…	Level	Tätigkeitsnachweis / Handlungsprodukt	Quelle / Übungsmöglichkeiten / Lösungen	✓
die Grundlegenden Eigenschaften eines Kaufmanns benennen und nach Kaufmannsarten begründet unterscheiden	★★☆	AB Kaufmannseigenschaften	www., Skript, Schulbuch, ÜA I Kaufmannseigenschaften	
die wesentlichen Arten von Firmen benennen und die Grundsätze der Firmierung anwenden	★☆☆	AB Firma	www., Skript, Schulbuch, ÜA II Firmengrundsätze	
den Aufbau des Handelsregisters erklären sowie konstitutive Eintragungen von deklaratorischen unterscheiden	★☆☆	AB Handelsregister	www., Skript, Schulbuch	
die betrieblichen Vollmachten voneinander abgrenzen	★★☆	AB betriebliche Vollmachten	www., Skript, Schulbuch, ÜA III betriebliche Vollmachten	
die wesentlichen Merkmale der wichtigsten Unternehmensformen benennen, erklären und fallbezogen anwenden.	★★☆	AB Einstieg Einzelunternehmung AB Unternehmensformen	www., Skript, Schulbuch, ÜA IV Unternehmensformen	




Kaufmanns-
eigenschaften
Betriebliche
Vollmachten
Kaufmännische
Grundlagen
Firma
Handelsregister

Datum:	Kaufmannseigenschaft	BSGA
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Wer ein Unternehmen gründet, kann die Kaufmannseigenschaft erwerben. Sie ist im Handelsgesetzbuch, dem speziellen Gesetz für Kaufleute, geregelt.

Kaufleute und Nichtkaufleute sind den Bestimmungen des BGB unterworfen. Für einen Kaufmann gelten jedoch zusätzlich die Rechte und Pflichten des HGB.

Rechte eines Kaufmanns (Beispiele)	• Recht auf Firmenmonopol (§ 30 HGB) • Erteilung von Prokura (§ 48 HGB) • mündliche Bürgschaftserklärung möglich (§ 350 HGB) • Errichtung von Zweigniederlassungen möglich (§ 13 HGB)
Pflichten eines Kaufmanns (Beispiele)	• Pflicht zur Eintragung ins Handelsregister (§ 14 HGB) • Buchführungspflicht (§ 238 HGB) • Pflicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses (Bilanz, GuV) (§ 242 HGB) • Pflicht zur Aufstellung eines Inventars (§ 240 HGB) • Pflicht zur Aufbewahrung von Unterlagen (§ 257 HGB) • unverzügliche Prüf- und Rügepflicht bei offenen Mängeln (§ 377 HGB) • Pflichtangaben in Geschäftsbriefen (§ 37a HGB)

Vorteile der Kaufmannseigenschaft:
Das Handelsrecht sieht eine Reihe gesetzlicher Regelungen vor, die dem Kaufmann die Führung seines Geschäftsbetriebes erleichtern sollen.

Beispiel 1: Prokura (§ 48 HGB)
Kaufleute können Prokura erteilen und damit weitgehende Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnisse an andere Personen (in diesem Fall an den Prokuristen) delegieren.

Beispiel 2: Zweigniederlassungen (§ 13 HGB)
Kaufleute können Zweigniederlassungen gründen und somit an mehreren Standorten produzieren bzw. Produkte verkaufen.

Die Kaufmannseigenschaft bewirkt Rechtssicherheit und eine höhere Kreditwürdigkeit!
Für Kleingewerbetreibende, die sich freiwillig als Kaufmann ins Handelsregister eintragen lassen, sind oft folgende Motive maßgebend: Die Eintragung im Handelsregister schafft für Geschäftspartner (Kunden, Banken, Lieferer etc.) eine gewisse Rechtssicherheit, da die im Handelsregister verzeichneten Informationen jeder gegen sich gelten lassen muss. Insbesondere bei der Kreditvergabe ist eine Eintragung im Handelsregister von Vorteil, da sie die Kreditwürdigkeit erhöht.

Nachteile der Kaufmannseigenschaft:
Neben Erleichterungen gibt es aber auch zahlreiche gesetzliche Regelungen, aus denen einem Kaufmann Pflichten erwachsen, die strenger sind als bei einem Nichtkaufmann.

Beispiel 1: Handelsbücher
Kaufleute unterliegen der Buchführungspflicht (§ 238 HGB) und müssen einen Jahresabschluss mit Bilanz und GuV erstellen (§ 242 HGB).

Beispiel 2: Unverzügliche Prüf- und Rügepflicht (§ 377 HGB)
Kaufleute müssen eingehende Waren unverzüglich prüfen und offene Mängel unverzüglich rügen, ansonsten verfallen die Ansprüche aus der Sachmängelhaftung gegenüber dem Lieferer. Nichtkaufleute hingegen haben zwei Jahre Zeit, Ansprüche aus Sachmängeln geltend zu machen (§ 438 BGB).

Datum:	Kaufmannseigenschaft	BSGA
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Nach dem Erwerb der Kaufmannseigenschaft unterscheidet das Gesetz:

Ist-Kaufmann

Das ist eine Person, die ein Handelsgewerbe betreibt. Als Handelsgewerbe versteht das Gesetz solche Gewerbebetriebe, die nach Art und Umfang einen in *kaufmännischer Weise* eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordern.
Beispiele: Großhandels-, Einzelhandels-, Industriebetriebe, Kreditinstitute, Versicherungsbetriebe.

Kriterien für einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Gewerbebetrieb	**Anhaltspunkte (Beispiele)**
Art der Geschäftstätigkeit	Vielfalt der Erzeugnisse und Leistungen und der Geschäftsbeziehungen, Inanspruchnahme und Gewährung von Fremdfinanzierungen, umfangreiche Werbung, größere Lagerhaltung
Umfang der Geschäftstätigkeit	Umsatzvolumen (nicht Bilanzgewinn), Anlage- und Umlaufvermögen, Zahl und Funktion der Beschäftigten
Umsatz	Produktion 300.000 EUR, Großhandel 300.000 EUR, Einzelhandel 250.000 EUR, **Dienstleistungen 175.000 EUR**, Handelsvertreterprovision 120.000 EUR, Speisegaststätten 300.000 EUR, Hotels 250.000 EUR
Anzahl der Beschäftigten	mehr als 5 Beschäftigte
Betriebsvermögen	ab ca. 100.000 EUR
Kredithöhe	über 50.000 EUR

Mitglieder freier Berufe betreiben kein Handelsgewerbe. Sie sind deshalb keine Kaufleute. Klassische freie Berufe und somit nicht Gewerbebetrieb sind (Aufzählung nicht abschließend):

- Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Heilpraktiker, Dentisten, Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Hebammen, Heilmasseure, Diplom-Psychologen.
- Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte
- Ingenieure, Vermessungsingenieure, Architekten, Handelschemiker
- Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratende Volks- und Betriebswirte, vereidigte Buchprüfer, Steuerbevollmächtigte
- Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer
- Lotsen, hauptberufliche Sachverständige
- Wissenschaftler, Künstler, Schriftsteller, Lehrer und Erzieher

Kaufmannsart	**Erläuterung**	**Wirkung der Handelsregistereintragung**
Ist-Kaufmann	Ist-Kaufmann ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt, das nach Art und Umfang einen kaufmännisch geführten Geschäftsbetrieb erfordert (§ 1 HGB).	deklaratorisch (rechtsbezeugend) => Die Handelsregistereintragung ist zwar Pflicht, die Kaufmannseigenschaft besteht jedoch unabhängig davon.

Datum:	Kaufmannseigenschaft	BSGA
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Kann-Kaufmann

Das ist eine Person, die die Kaufmannseigenschaft durch Eintragung der Firma des Unternehmens ins Handelsregister erworben hat.

a) Wenn diese Person ein gewerbliches Unternehmen betreibt, dessen Gewerbebetrieb einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert, gilt es als Handelsgewerbe, wenn die Firma des Unternehmens in das Handelsregister eingetragen ist.

   Beispiele: Kleingewerbetreibende, Handwerker, Kioskbetreiber ohne kaufmännischen Geschäftsbetrieb.

b) Wenn diese Person ein land- oder forstwirtschaftliches Unternehmen betreibt, das nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, gilt es als Handelsgewerbe, wenn die Firma des Unternehmens in das Handelsregister eingetragen ist.

   Beispiele: großer Schweinemastbetrieb, Waldbauer betreibt ein Sägewerk.

Die Inhaber solcher Unternehmen sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Eintragung ins Handelsregister herbeizuführen. Sie erlangen durch die Eintragung die Kaufmannseigenschaft.

Kaufmannsart	Erläuterung	Wirkung der Handelsregistereintragung
Kann-Kaufmann	• Gewerbebetriebe, die keine kaufmännische Organisation im Sinne des § 1 HGB benötigen (Kleingewerbetreibende), • sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, die eine kaufmännische Organisation im Sinne des § 1 HGB erfordern, können durch die Eintragung ins Handelsregister Kaufmannseigenschaft erwerben (§ 2 HGB). => Kaufmann kraft Eintragung	konstitutiv (rechtserzeugend) => Erst durch die Handelsregistereintragung entsteht die Kaufmannseigenschaft.

Datum:	Kaufmannseigenschaft	BSGA
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

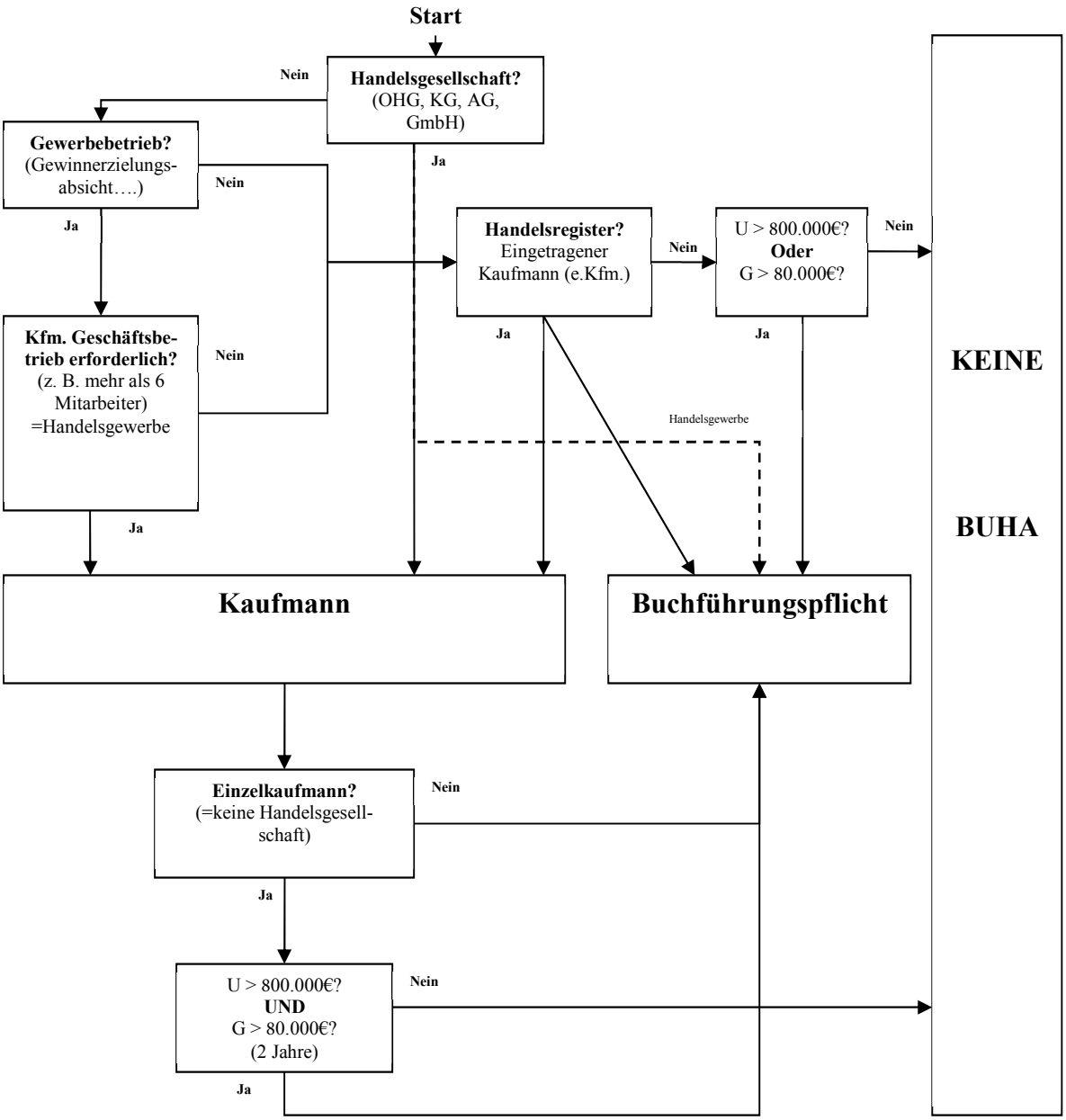
Formkaufmann

Dazu gehören alle Kapitalgesellschaften, die Genossenschaften und die Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Es spielt keine Rolle, ob sie einen gewerblichen Charakter haben oder nicht, ob sie einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordern oder nicht. Die Rechtsform wird erst durch die Handelsregistereintragung begründet. Dabei ist zu beachten, dass weder der Vorstand oder Geschäftsführer noch der Gesellschafter Kaufmann wird, sondern die Gesellschaft selbst als juristische Person.

Kaufmannsart	Erläuterung	Wirkung der Handelsregistereintragung
Formkaufmann	Bestimmte Gesellschaften gelten aufgrund ihrer Rechtsform automatisch als Kaufleute (§ 6 (2) HGB). Hierzu zählen die Kapitalgesellschaften (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien) sowie die eingetragene Genossenschaft und Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung. => Kaufmann kraft Rechtsform	konstitutiv (rechtserzeugend) => Erst durch die Handelsregistereintragung entsteht die Rechtsform und damit auch die Kaufmannseigenschaft. (Allerdings können die Unternehmen evtl. schon vor Eintragung ins Handelsregister Kaufleute gemäß § 1 HGB sein.)

Datum:	Kaufmannseigenschaft	BSGA
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Liegt eine Kaufmannseigenschaft vor?



Datum:	Kaufmannseigenschaft	BSGA >
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Arbeitsauftrag

1. Welche drei Kaufmannsarten werden gemäß HGB unterschieden?

2. Führen Sie zwei im HGB verankerte Pflichten eines Kaufmanns an.

3. Führen Sie zwei im HGB verankerte Rechte eines Kaufmanns an.

4. Erläutern Sie, welche rechtliche Wirkung die Handelsregistereintragung im Falle eines Ist-Kaufmanns hat.

5. Erläutern Sie, welche rechtliche Wirkung die Handelsregistereintragung im Falle eines Kann-Kaufmanns hat.

6. Nennen Sie drei Kriterien, die man heranziehen kann, um zu beurteilen, ob ein Unternehmen einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert.

7. Welche Aussage zur Kaufmannseigenschaft gemäß HGB ist richtig?
   a) Alle Gewerbebetriebe sind Kaufleute.
   b) Land- und forstwirtschaftliche Betriebe können unter keinen Umständen Kaufmannseigenschaft erlangen.
   c) Bei Ist-Kaufleuten hat die Handelsregistereintragung im Hinblick auf die Kaufmannseigenschaft konstitutive Wirkung.
   d) Für Kaufleute gelten vorrangig die Sondervorschriften des BGB. Sagt das BGB zu einem Sachverhalt nichts aus, gilt in diesem Punkt das HGB.
   e) Alle Kaufleute sind gemäß HGB grundsätzlich zur Buchführung verpflichtet - außer sie fallen unter die Ausnahmeregelung des §241a HGB i. V. m. Art. 92 EGHBG.

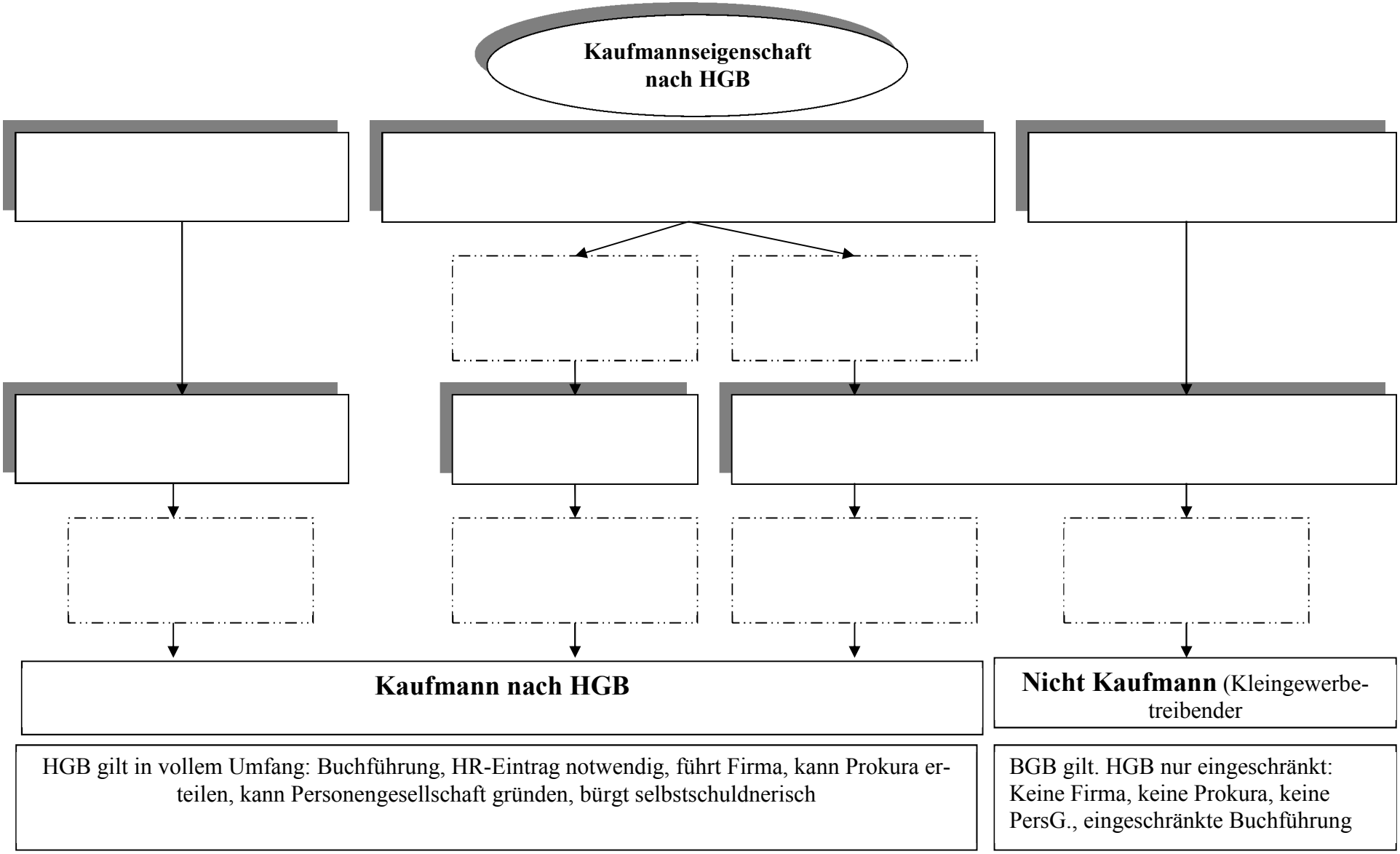
8. Welche der folgenden Aussagen trifft auf Kann-Kaufleute zu?
   a) Zu den Kann-Kaufleuten zählen ausschließlich Kleingewerbetreibende.
   b) Bei Kleingewerbetreibenden hat die Handelsregistereintragung konstitutive Wirkung; d. h. sie sind zu einer Eintragung im Handelsregister verpflichtet.
   c) Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die keinen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordern, können durch Eintragung im Handelsregister zum Kaufmann werden.
   d) Kleingewerbetreibende werden erst durch die Eintragung im Handelsregister zum Kaufmann.
   e) Freiberuflich Tätige können zum Kaufmann werden, indem sie sich z. B. als eingetragener Kaufmann im Handelsregister registrieren lassen.

9. Bei welchen der folgenden Rechtsformen handelt es sich um Formkaufleute?
   a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
   b) Einzelunternehmung (e. K.)
   c) Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
   d) Aktiengesellschaft (AG)
   e) Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (WaG)
   f) Partnerschaftsgesellschaft (PartG)
   g) eingetragene Genossenschaft (e. G.)
   h) Industrie- und Handelskammer
   i) Die Stadtsparkasse Erlangen
   j) eingetragener Verein (e. V.)
   k) Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)

10. Welche der folgenden Pflichten, die gemäß HGB für Kaufleute gelten, sind unzutreffend?
    a) Buchführungspflicht
    b) Pflicht zur Ernennung eines Prokuristen
    c) Pflicht zur Erstellung eines Jahresabschlusses
    d) Pflicht zur Erstellung eines Geschäftsberichtes mit Lagebericht
    e) Pflicht zur Eintragung ins Handelsregister
    f) Pflicht zur Erstellung eines Inventars
    g) Beachtung von Pflichtangaben in Geschäftsbriefen

11. Vervollständigen Sie bitte die nachstehende Übersicht. Verwenden Sie hierzu die folgenden Begriffe:
    - Formkaufmann "Kaufmann kraft Rechtsform"
    - ohne kaufmännische Organisation
    - keine Eintragung ins HR
    - Land- und Forstwirte
    - HR-Eintragung ist konstitutiv
    - HR-Eintragung ist deklaratorisch
    - Istkaufmann "Handelsgewerbe"
    - mit kaufmännischer Organisation
    - Gewerbetreibender (außer Handelsgesellschaften)
    - HR-Eintragung ist konstitutiv
    - Kannkaufmann "freiwillige Eintragung ins HR" (Wahlrecht)
    - Handelsgesellschaften (GmbH, AG, eG.)

Datum:	ÜA I: Kaufmannseigenschaft	BSGA
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	



Die **Firma** ist der Name eines Kaufmanns, unter dem er seine Handelsgeschäfte betreibt, die Unterschrift abgibt, klagt und verklagt werden kann.

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird das Wort Firma, abweichend vom Handelsrecht, anstelle von Unternehmen, Unternehmung und Betrieb gebraucht.
Man muss unterscheiden zwischen dem bürgerlichen Namen eines Kaufmanns, unter dem er seine Privatangelegenheiten erledigt, und dem kaufmännischen Namen, der Firma. Beide weichen insbesondere dann voneinander ab, wenn der Inhaber wechselt (Erbschaft, Kauf oder Verpachtung), die bisherige Firma aber beibehalten wird, um den eingeführten Namen zu erhalten.

Beispiel: Das Unternehmen Fritz Reusch OHG wird von dem Kaufmann Rolf Kramer erworben und unter der bisherigen Firma weitergeführt. Kramer kann die Handelsbriefe unter der Firma Fritz Reusch OHG oder Rolf Kramer unterschreiben.

Die Wahl der Firma hängt wesentlich von der Rechtsform des Unternehmens ab. Man unterscheidet:

Art der Firma	Erklärung	Beispiel
Personenfirma	Sie enthält einen oder mehrere Personennamen.	»Karl Berg e. K.« oder »Berg & Grün KG«, »Berg & Co. OHG«
Sachfirma	Sie ist von dem Gegenstand des Unternehmens abgeleitet.	»Actebis Computerhandel GmbH«, »allfrisch Warenhandel KG«
Fantasiefirma	Sie enthält eine werbewirksame, häufig von Markenzeichen abgeleitete Bezeichnung.	»Omira GmbH«, »Coca Cola GmbH«
Gemischte Firma	Sie enthält sowohl Personennamen als auch den Gegenstand des Unternehmens.	«Krautleder-Brauerei- Aktiengesellschaft«, »Franz Böning Eisen- und Metallhandel e. K.«

Firmengrundsätze

1. Firmenwahrheit und Firmenklarheit

Die Firmenwahrheit besagt, dass bei der Gründung eines Unternehmens die Firma keine Angaben enthalten darf, die in die Irre führen können.

Beispiel: Spediteur Uwe Berg darf bei der Gründung seines Einzelunternehmens keine Gesellschaftsbezeichnung hinzufügen.

Bei Sachfirmen muss der Gegenstand des Unternehmens erkennbar sein.

Beispiele: Malereinkaufsgenossenschaft eG; Speditions GmbH.

Die Firmenklarheit besagt, dass die Firma keinen Anlass zu einer Täuschung über Art und Umfang des Unternehmens bieten darf. Die Firma darf keine Angaben enthalten, die zur Irreführung über wesentliche geschäftliche Verhältnisse geeignet sind. Wesentliche geschäftliche Verhältnisse sind z. B.

- der Gegenstand der Unternehmung,
- Größenordnung der Unternehmung bzw. Umfang der Geschäftstätigkeit
- oder Haftungsverhältnisse.

Beispiel: Der auf regionaler Ebene arbeitende Spediteur Olaf Protzig will sein Speditionsbetrieb unter der Firma »Interkontinentale Speditionsgesellschaft mbH« ins Handelsregister eintragen lassen.

2. Ausschließlichkeit der Firma (Firmenmonopol)

Eine ins Handelsregister eingetragene Firma kann ausschließlich von einem Unternehmen geführt werden. Jede neue Firma muss sich von allen an demselben Ort bereits bestehenden und in das Handelsregister eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden. Im Hinblick auf das Firmenmonopol hat die Handelsregistereintragung konstitutive Wirkung.
Erst mit der Eintragung der Firma im Handelsregister entsteht die Schutzwirkung nach dem Grundsatz der Firmenausschließlichkeit.

Achtung: Markenschutz!
Vor der Eintragung einer Firma im Handelsregister sollte unbedingt geprüft werden, ob die Firmenbezeichnung nicht markenrechtlich geschützte Begriffe verwendet.

Datenbankrecherche! Über eine Recherche in den Datenbanken des DPMA lässt sich herausfinden, welche Begriffe dem Markenschutz unterliegen.

Die Unterscheidung einer neuen Firma von den bereits bestehenden kann erfolgen

- durch die Wahl eines anderen Vornamens
- durch den Zusatz jun. oder sen.,
- durch Angabe des unterscheidenden Geschäftszweiges.

Beispiel: Der Sohn des Speditionsinhabers Gustav Zeller heißt Gustav Markus Zeller. Gründet er am Geschäftsort seines Vaters ein Einzelunternehmen, so kann er firmieren mit »Markus Zeller e. K.«; »Gustav Zeller jun. e. K.«; »Gustav Zeller e. K., Spedition«.

3. Firmenbeständigkeit

Wenn der Inhaber wechselt (Erbschaft, Kauf oder Verpachtung) kann die bisherige Firma beibehalten werden. Voraussetzung für die Weiterführung der Firma ist die ausdrückliche Einwilligung des bisherigen Inhabers oder von dessen Erben und die genaue Beibehaltung der bisherigen Firma. Ein Zusatz, der das Nachfolgeverhältnis ausdrückt, ist möglich.

Beispiel: Fritz Fröhlich verkauft altershalber sein Speditionsgeschäft an Karl Mut. Karl Mut kann die bisherige Firma Fritz Fröhlich unverändert weiterführen, wenn Herr Fröhlich einwilligt. Er kann aber auch »Fritz Fröhlich Nachfolger e.K.« sowie »Fritz Fröhlich, Inhaber Karl Mut e. K.« oder »Karl Mut e. K., vormals Fritz Fröhlich« firmieren.

Wird die bisherige Firma weitergeführt, haftet der neue Inhaber allerdings auch für alle bestehenden Schulden des früheren Inhabers. Der Ausschluss dieser Haftung ist möglich, muss aber im Handelsregister eingetragen oder den Gläubigern unmittelbar mitgeteilt werden.
Eine Veräußerung der Firma ohne den Geschäftsbetrieb ist verboten.

4. Öffentlichkeit der Firma

Jeder Kaufmann ist verpflichtet, seine Firma und spätere Änderungen zur Eintragung in §§ 21, 31 des Handelsregisters anzumelden. Die Eintragungen werden veröffentlicht.

5. Firmenschutz

Die Firma eines Unternehmens ist geschützt.

a) Wer an demselben Ort eine gleichlautende Firma gebraucht, kann von dem bereits bestehenden Unternehmen verklagt werden. Das Registergericht ist von Amts wegen verpflichtet, auf die Unterlassung des Gebrauchs der gleichen Firma zu bestehen.

b) Wer eine Firma in der Weise benutzt, dass Verwechslungen mit einem bereits bestehenden Unternehmen am selben oder an einem anderen Ort möglich sind, kann nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom geschädigten Unternehmen auf Unterlassung und Schadensersatz verklagt werden.

Arbeitsauftrag

1. Nennen Sie vier Firmierungsgrundsätze.

2. Erläutern Sie den Grundsatz der Firmenausschließlichkeit.

3. Führen Sie real existierende Beispiele für Fantasiefirmen an.

4. Nennen Sie zwei weitere Firmenarten.

5. Welche Aussage zur Firmierung gemäß HGB ist richtig?
   a) Die Firma eines Einzelkaufmanns muss zur ausreichenden Kennzeichnung den Namen des Inhabers enthalten.
   b) Bei allen Kaufleuten entsteht die Kaufmannseigenschaft erst mit Eintragung der Firma im Handelsregister.
   c) Alle Kaufleute sind zur Eintragung ihrer Firma im Handelsgesetzbuch verpflichtet.
   d) Ein Kaufmann kann unter seiner Firma klagen und verklagt werden.
   e) Die Firma ist der im Personalausweis eingetragene Name eines Kaufmanns.

Datum:	Firma	BSGA
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

6. Welche der folgenden Aussagen zum Rechtsformzusatz ist richtig?
   a) Alle Firmen enthalten als Zusatz „eingetragener Kaufmann“.
   b) Nur bei Formkaufleuten muss die Firma einen Rechtsformzusatz enthalten.
   c) Bei allen Kaufleuten muss die Firma einen Zusatz enthalten, der die Rechtsform der Unternehmung angibt.
   d) Die Rechtsform muss nur bei Kapitalgesellschaften in der Firma enthalten sein.
   e) Bei Fantasiefirmen kann auf eine Angabe der Rechtsform verzichtet werden.

7. In welchen Fällen handelt es sich nicht um Firmierungsgrundsätze gemäß HGB?
   a) Firmenöffentlichkeit
   b) Firmenordentlichkeit
   c) Firmenwahrheit
   d) Firmenklarheit
   e) Firmenbeständigkeit
   f) Firmenausschließlichkeit
   g) Firmenaufzeichnungspflicht

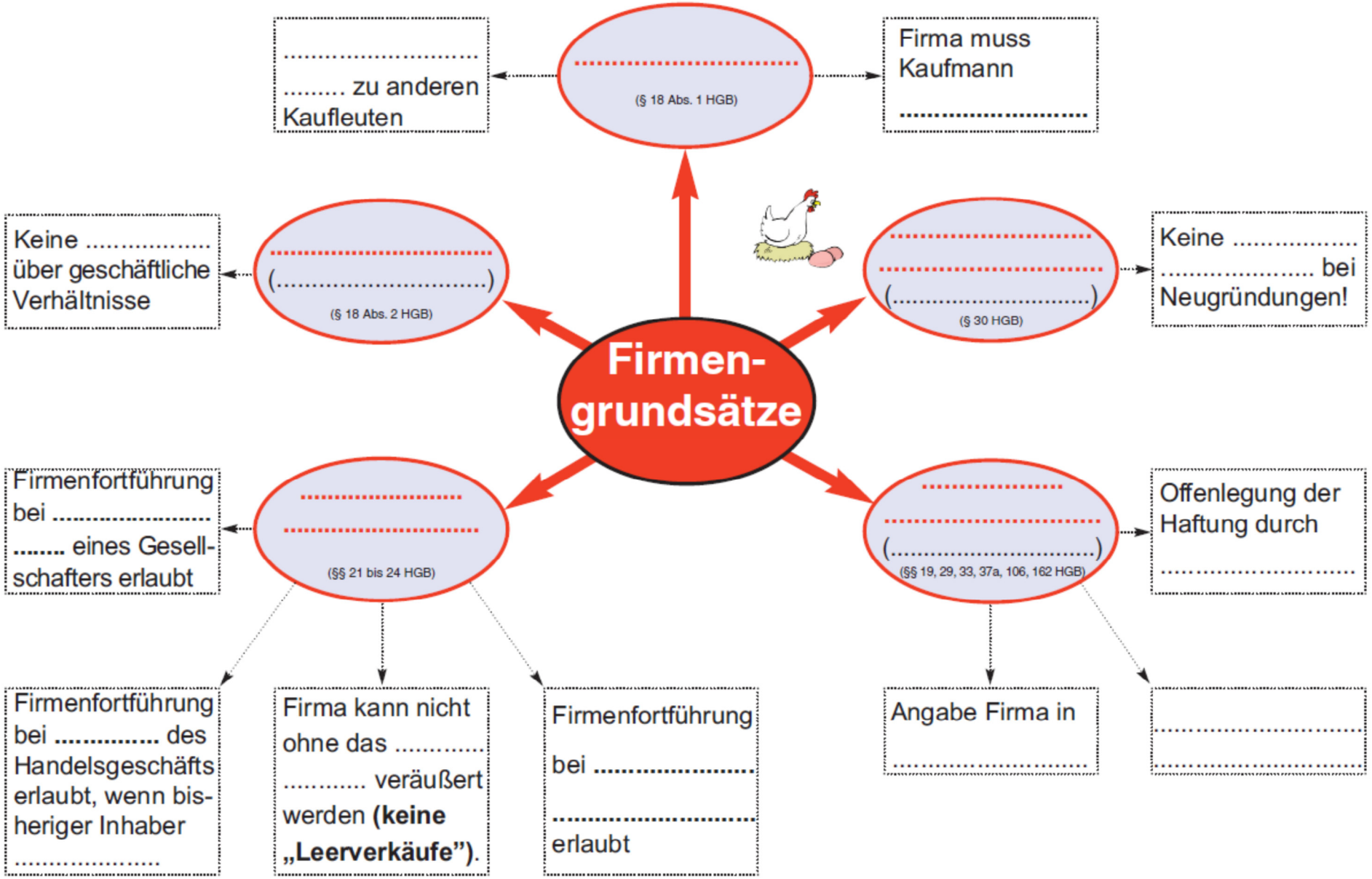
8. Welche der folgenden Aussagen zur Firmenausschließlichkeit ist zutreffend?
   a) Eine neue Firma darf nicht den Vor- und Nachnamen eines bereits am gleichen Ort firmierenden Kaufmanns enthalten.
   b) Es darf in Deutschland keine zwei gleich lautenden Firmen geben.
   c) Eine neue Firma muss sich von den bereits bestehenden Firmen im gleichen Regierungsbezirk deutlich unterscheiden.
   d) Eine neue Firma muss sich gemäß FIGB von allen als Marke eingetragenen Bezeichnungen deutlich unterscheiden.
   e) Eine neue Firma muss sich von allen bereits am gleichen Ort bestehenden und im Handelsregister eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden.

9. Petra Müller gründet in Stuttgart einen Speditionsbetrieb (10 Mitarbeiter, ca. 2 Mio. € Jahresumsatz), in dem hauptsächlich Luftfrachttransporte abgewickelt werden. Als Rechtsform wird die GmbH gewählt. Petra Müller möchte ihre Unternehmung als „Müller Spedition GmbH“ ins Handelsregister eintragen lassen.
   a) Erläutern Sie einen Firmierungsgrundsatz, der in diesem Fall vor der Eintragung ins Handelsregister noch zu prüfen ist.
   b) Die Unternehmung ist mittlerweile als „Müller Spedition GmbH“ ins Stuttgarter Handelsregister eingetragen. Anschließend stellt sich heraus, dass in Frankfurt bereits seit 10 Jahren eine Firma „Müller Spedition GmbH“ im Handelsregister eingetragen ist. Muss Petra Müller nun anders firmieren? (Begründung)
   c) Petra Müller hat geheiratet und heißt nun Petra Wolf. Muss die Firma nun geändert werden? (Begründung)
   d) Die Müller Spedition GmbH hat mittlerweile einen guten Ruf in ihrer Branche erlangt. Petra Müller erhält ein Angebot von einem größeren Konkurrenzunternehmen, das ihre Firma kaufen möchte. Das Kaufangebot beschränkt sich jedoch nur auf den Namen „Müller Spedition GmbH“. Petra Müller möchte ihr Unternehmen dann unter einer anderen Firmierung fortführen. Beurteilen Sie die Rechtslage.

10. Ergänzen Sie die folgende Übersicht der Firmengrundsätze.

Datum:	ÜA II: Firmengrundsätze	BSGA
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

1. Ergänzen Sie die folgende Übersicht der Firmengrundsätze.



Datum:	AB: Handelsregister	BSGA
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Anmeldung des Unternehmens zum Handelsregister

Das Handelsregister ist ein amtliches Verzeichnis der Kaufleute eines Amtsgerichtsbezirks oder mehrerer Amtsgerichtsbezirke, das vom Registergericht eines Amtsgerichts elektronisch geführt wird.

Das Handelsregister unterrichtet die Öffentlichkeit über wichtige Tatbestände eines Unternehmens (Firma, Inhaber, Haftung, Geschäftssitz, Prokura) und schafft klare Rechtsverhältnisse.

Das Handelsregister ist über die Internetseite des Unternehmensregisters zugänglich (www.unternehmensregister.de). Darüber hinaus hat man von dieser Seite Zugriff auf

- Veröffentlichungen und Bekanntmachungen im elektronischen Bundesanzeiger,
- Eintragungen im elektronischen Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister sowie deren Bekanntmachungen,
- zum Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister eingereichte Dokumente.

Eintragungspflicht

Die Anmeldung muss durch den Inhaber des Unternehmens elektronisch in öffentlich beglaubigter Form eingereicht werden.

Die Eintragung ins Handelsregister erfolgt grundsätzlich nur auf Antrag. Die Anmeldung kann durch Ordnungsstrafen erzwungen werden. Ausnahmsweise erfolgt die Eintragung von Amts wegen, z.B. bei Eröffnung und Beendigung eines Insolvenzverfahrens. Zuständig für die Eintragung in das Handelsregister ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk das Unternehmen seinen Sitz hat.

Achtung: Zwangsgeld! Wer seiner Pflicht zur Anmeldung oder zur Einreichung von Dokumenten zum Handelsregister nicht nachkommt, muss mit einem Zwangsgeld in Höhe von bis zu 5.000,00 € rechnen. (§ 14 HGB)

Wirkung der Eintragung ins Handelsregister	
rechtserklärend (deklaratorisch)	**rechtsbegründend (konstitutiv)**
Die Rechtswirkung ist schon vor der Eintragung eingetreten, sie wird durch die Eintragung bestätigt. Gültig für: • die Kaufmannseigenschaft des Ist-Kaufmanns, HGB § 1 • die Rechtsstellung des Prokuristen, HGB § 53, • die Rechtsform der Personengesellschaften.	Die Rechtswirkung tritt erst durch die Eintragung ein. Gültig für: • den Firmenschutz aller eingetragenen Unternehmen, HGB § 30 (1), • die Kaufmannseigenschaft eines Kann-Kaufmannes, HGB § 2, • die Rechtsform der Kapitalgesellschaften, HGB § 6, • die beschränkte Haftung von Kommanditisten, HGB § 172.

Beispiel: Rechtsform einer Kapitalgesellschaft
Thomas Poschner hat bereits vor Eintragung seiner GmbH ins Handelsregister Einkäufe für die GmbH getätigt. Die GmbH existiert nach außen jedoch erst, wenn sie als solche ins Handelsregister eingetragen ist. Für die zuvor getätigten Einkäufe haftet Poschner dann persönlich gegenüber den Geschäftspartnern. Die Handelsregistereintragung hat konstitutive Wirkung.

Beispiel: Prokuraerteilung
Thomas Poschner, geschäftsführender Gesellschafter der Poschner Büromöbel GmbH, erteilt dem leitenden Angestellten Bernd Müller eine Prokura. 14 Tage später lässt er die Prokura ins Handelsregister eintragen. Bernd Müller erlangt bereits mit der Erteilung der Prokura die mit ihr verbundenen Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnisse. Die Eintragung im Handelsregister ist zwar verpflichtend, hat aber lediglich deklaratorische Wirkung.

Gliederung und Inhalt des Handelsregisters

In der Abteilung A (HRA) werden Einzelunternehmen und Personengesellschaften, in der Abteilung B (HRB) Kapitalgesellschaften eingetragen.
Für Genossenschaften, Vereine und Partnerschaftsgesellschaften werden eigene Register geführt (Genossenschaftsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister).

Öffentlichkeit des Handelsregisters und Veröffentlichung der Eintragungen

a) **Öffentlichkeit.** Jedermann kann
- das Handelsregister sowie die eingereichten Daten einsehen,
- von den Eintragungen und den zum Handelsregister eingereichten Daten eine Abschrift fordern.

b) **Veröffentlichung.** Das Gericht macht die vollständige Eintragung in das Handelsregister in einem bestimmten Informations- und Kommunikationssystem in der zeitlichen Folge ihrer Eintragung, nach Tagen geordnet, bekannt.

Beispiel: elektronischer Bundesanzeiger im Internet (www.ebundesanzeiger.de)

Öffentlichkeitswirkung

Das Handelsregister schützt weitgehend den gutgläubigen Dritten. Die Eintragungen genießen öffentlichen Glauben.

Eingetragene und bekannt gemachte Tatsachen muss ein Dritter grundsätzlich gegen sich gelten lassen **(positive Publizität)**. Nicht eingetragene und bekannt gemachte eintragungspflichtige Tatsachen können einem gutgläubigen Dritten nicht entgegengesetzt werden **(negative Publizität).**

Beispiel: Dem Angestellten Karl Lauer wurde die Prokura entzogen. Der Widerruf der Prokura war ins Handelsregister eingetragen und bekannt gegeben worden. Lauer kauft für das Unternehmen einen LKW. Der Händler hat nur Anspruch gegen Lauer. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet.
Wäre der Widerruf nicht eingetragen und bekannt gemacht worden, so wäre das Unternehmen dem Händler verpflichtet. Es sei denn, der Widerruf der Prokura wäre dem Autohändler mitgeteilt worden.

Auf unrichtig bekannt gemachte Tatsachen kann sich ein gutgläubiger Dritter berufen.

Datum:	AB: Handelsregister	BSGA
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Formvorschriften:

Anmeldungen zur Eintragung in das Handelsregister sind elektronisch in öffentlich beglaubigter Form einzureichen. (§ 12 (1) HGB)

Inhalte:

Das Handelsregister enthält u. a. Angaben über

- Firma (inkl. Rechtsform),
- Geschäftssitz,
- Gegenstand des Unternehmens (bei Kapitalgesellschaften),
- vertretungsberechtigte Personen (z. B. Inhaber, Geschäftsführer, Vorstand, Prokuristen, persönlich haftende Gesellschafter),
- Grund- oder Stammkapital.

Anzumelden sind

- Neueintragungen (z. B. bei Firmengründung),
- Veränderungen (z. B. bei Wechsel des Inhabers, Geschäftsführers etc.),
- Löschungen (z. B. bei Geschäftsaufgabe).

Löschung von Eintragungen:

Eintragungen werden auf Antrag oder von Amts wegen gelöscht und sind dann **rot durchgestrichen**.

Datum:	AB: Handelsregister	BSGA>
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Das Handelsregister

... ist ein öffentliches Verzeichnis aller Kaufleute und wird beim Amtsgericht geführt.

Inhalt einer Eintragung:

- Firma
- Ort des Geschäftsbetriebs
- Gegenstand des Unternehmens
- Geschäftsführer
  Gesellschafter
  Vorstand
  Inhaber
- Prokuristen
- Niederlassungen
- u.a.

Informationen über die Rechtsverhältnisse von Unternehmen

Gliederung

- Abteilung A (HRA) (Einzelunternehmen, OHG, KG)
- Abteilung B (HRB) (AG, GmbH)

Wirkung der Eintragung

- rechtsbezeugend
- Vermutung der Richtigkeit des Eintrags
- rechtserzeugend

Öffentlichkeitscharakter

- Bekanntmachung im Bundesanzeiger und in mind. einem weiteren Blatt
- jedermann kann Einsicht nehmen

Zweck: Unterrichtung der Öffentlichkeit
Fixierung rechtlich bedeutsamer Sachverhalte

§§ 8 - 16 HGB u.a.

rechtsbezeugend
= rechtserklärend
= deklaratorisch

Tatsache besteht auch ohne HR-Eintrag (z.B. Kaufmanns-eigenschaft beim Ist-Kaufmann, Eintrag einer OHG)

rechtserzeugend
= rechtsbegründend
= konstitutiv

Tatsache wird erst rechtswirksam mit HR-Eintrag und Bekanntmachung (z.B. Kaufmanns-eigenschaft beim Kann-Kaufmann, Eintrag einer GmbH)

Datum:	AB: Handelsregister	BSGA>
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Arbeitsauftrag

1. Nennen Sie drei Inhalte, die bei einer Personengesellschaft ins Handelsregister eingetragen werden.

2. Welche Formvorschrift(en) sind bei der Anmeldung zur Eintragung im Handelsregister zu beachten?

3. In welche Abteilung des Handelsregisters wird eine Aktiengesellschaft eingetragen? (Begründung)

4. Führen Sie zwei Funktionen an, die das Handelsregister erfüllen soll.

5. Erläutern Sie, welche rechtliche Wirkung die Handelsregistereintragung im Falle der Gründung einer GmbH hat.

6. Welche Aussage zum Handelsregister ist richtig?
   a) Das Handelsregister ist ein öffentliches Verzeichnis aller juristischen Personen eines Amtsgerichtsbezirks.
   b) Im Handelsregister sind nur Ist-Kaufleute eingetragen.
   c) Landwirtschaftliche Betriebe können nicht im Handelsregister eingetragen werden.
   d) Das Handelsregister ist ein öffentliches Verzeichnis, in dem ausschließlich Kaufleute eingetragen sind.
   e) Das Handelsregister wird vom örtlich zuständigen Landgericht geführt.

7. Welcher der folgenden Inhalte wird im Falle einer GmbH nicht ins Handelsregister eingetragen?
   a) Firma
   b) Umsatz
   c) Stammkapital
   d) Geschäftsführer
   e) Sitz der Firma

8. Kreuzen Sie an, wo die Eintragung jeweils erfolgt.

	Handelsregister A	Handelsregister B	kein Eintrag im Handelsregister
GmbH			
Partnerschaftsgesellschaft			
Offene Handelsgesellschaft			
Gesellschaft bürgerlichen Rechts			
Eingetragener Kaufmann			
Eingetragene Genossenschaft			
Eingetragener Verein			
Kommanditgesellschaft			
Kommanditgesellschaft auf Aktien			
Industrie- und Handelskammer			

9. Welche Aussage zum Handelsregister ist im Hinblick auf den Schutz öffentlichen Glaubens zutreffend?
   a) Eingetragene Tatsachen können nicht wieder gelöscht werden.
   b) Eingetragene Tatsachen muss nur der gegen sich gelten lassen, der sie auch ohne Einsicht im Handelsregister hätte wissen müssen.
   c) Durch die Eintragung einer Tatsache im Handelsregister erfolgt eine notarielle Beurkundung.
   d) Auf falsch eingetragene Tatsachen kann sich niemand berufen.
   e) Nicht eingetragene Tatsachen können gutgläubigen Dritten nicht entgegengehalten werden.

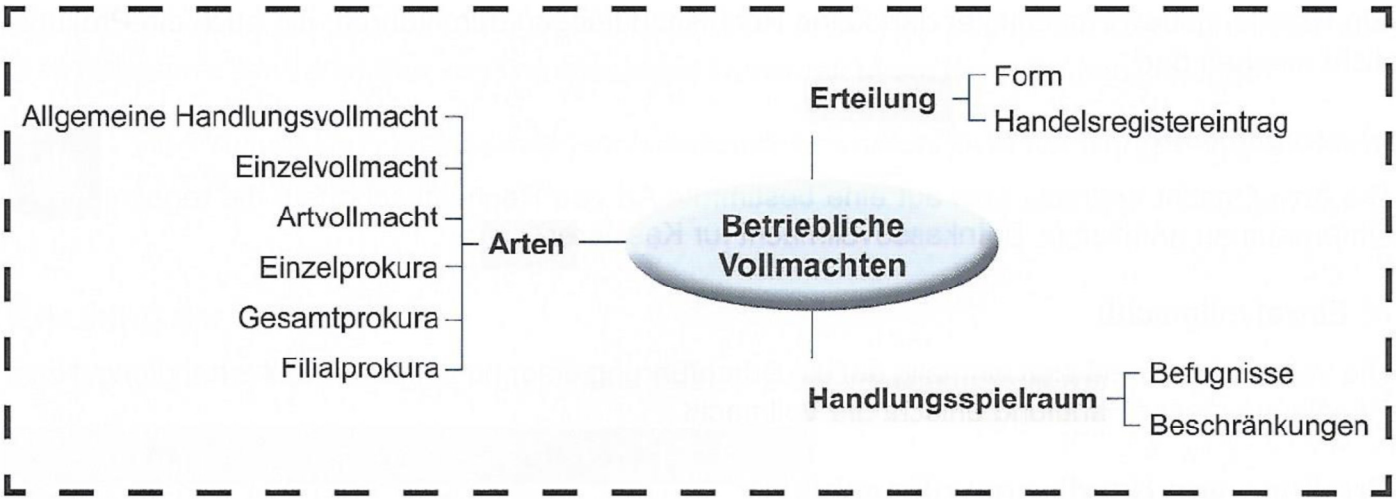
10. Für welche Sachverhalte ist die Wirkung der Handelsregistereintragung konstitutiv?
   a) Kaufmannseigenschaft der Ist-Kaufleute
   b) Rechtsform einer Aktiengesellschaf
   c) Höhe des Stammkapitals einer GmbH
   d) Prokura
   e) Kaufmannseigenschaft der Kann-Kaufleute
   f) Gegenstand der Unternehmung

11. Ann Geber ist Inhaberin einer kleinen Spedition in Köln mit zwei Mitarbeiterinnen. Sie möchte ihr Gewerbe als „Spedition Weber e. K.“ ins Handelsregister eintragen lassen.
   a) Wo muss Sie die Anmeldung zur Eintragung ins Handelsregister vornehmen und welche Formvorschrift(en) sind dabei zu beachten?
   b) In welche Abteilung des Handelsregisters wird die Firma eingetragen? (Begründung)
   c) Führen Sie drei Inhalte auf, die in diesem Fall ins Handelsregister eingetragen werden?
   d) Welche rechtliche Wirkung hat die Handelsregistereintragung in diesem Fall für die Kaufmannseigenschaft?

12. Kai Nesau war 10 Jahre lang Geschäftsführer des Logistikunternehmens Ach+Krach GmbH. Vor fünf Tagen wurde er jedoch als Geschäftsführer von den Gesellschaftern abbestellt. Ein entsprechender Eintrag über diesen Vorgang im Handelsregister ist noch nicht erfolgt.
   a) Kai Nesau gibt drei Tage nach seiner Abbestellung bei der Lagertechnik KG die Anfertigung eines neuen Fördersystems im Wert von 50.000,00 € für das Lager der Ach+Krach GmbH in Auftrag. Kann sich die Lagertechnik KG auf die Rechtswirksamkeit des Vertrages verlassen? (Begründung)
   b) Wie würde sich die Rechtslage ändern, wenn die Gesellschafter der Ach+Krach GmbH die Unternehmensleitung der Lagertechnik KG bereits vor Auftragserteilung mündlich darüber informiert hätten, dass Nesau nicht mehr Geschäftsführer ist? (Begründung)

Datum:	AB: Betriebliche Vollmachten	BSGA
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Betriebliche Vollmachten



Durch eine Vollmacht darf der Bevollmächtigte für den Vollmachtgeber Rechtsgeschäfte tätigen. Durch eine solche Vertretungsmacht kann der Mitarbeiter im Namen und für Rechnung des Betriebes verbindliche Willenserklärungen abgeben.

Übersicht über die Arten der betrieblichen Vollmachten:

Handelsrechtliche Vollmachten	
Handlungsvollmacht • Allgemeine Handlungsvollmacht • Artvollmacht • Einzelvollmacht	**Prokura** • Einzelprokura • Gesamtprokura • Filialprokura

Handlungsvollmachten

a) Allgemeine Handlungsvollmacht:

Laut § 54 HGB ermächtigt die allgemeine Handlungsvollmacht zu allen Rechtshandlungen, die im Rahmen des betreffenden Handelsgewerbes liegen.

Solche Rechtshandlungen sind z. B.:
- Abschluss von Kaufverträgen
- Einstellen oder Entlassen von Mitarbeitern
- Abwicklung von Zahlungen.

Folgende Rechtsgeschäfte sind Handlungsbevollmächtigten nur möglich, wenn sie dazu gesondert bevollmächtigt wurden:
- Aufnahme von Darlehen
- Belastung oder Verkauf von Grundstücken
- Eingehen von Wechselverbindlichkeiten
- Führen von Prozessen für das Unternehmen.

Ein Handlungsbevollmächtigter darf keine Rechtshandlungen durchführen, die auch einem Prokurist nicht erlaubt sind.

b) Artvollmacht:

Die Artvollmacht erstreckt sich auf eine bestimmte Art von Rechtsgeschäften, die regelmäßig im Unternehmen anfallen (z. B. Inkassovollmacht für Kassierer).

c) Einzelvollmacht:

Die Vollmacht bezieht sich einmalig auf die Durchführung einer bestimmten Rechtshandlung. Nach Erledigung dieser Handlung erlischt die Vollmacht.

Erteilung von Handlungsvollmachten

Die Allgemeine Handlungsvollmacht kann vom Geschäftsinhaber, dessen Vertreter oder einem Prokuristen erteilt werden. Kein Bevollmächtigter kann seine eigene Vollmacht anderen erteilen. Mitarbeiter mit allgemeiner Handlungsvollmacht können im Rahmen ihrer Vollmacht Untervollmächten als Art- oder Einzelvollmacht erteilen. Die Erteilung der Handlungsvollmacht ist an keine Form gebunden. Sie kann schriftlich, mündlich oder stillschweigend erfolgen. Eine Eintragung ins Handelsregister erfolgt nicht. Handlungsbevollmächtigte müssen bei ihrer Unterschrift mit einem Zusatz kenntlich machen, dass eine Vollmacht vorliegt. Dies erfolgt meist durch den Zusatz i. V. (in Vollmacht) oder i. A. (im Auftrag). Für Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer sind keine Vollmachten in diesem Sinne erforderlich, sie sind prinzipiell zu allen Rechtshandlungen befugt, die der Geschäftsbetrieb mit sich bringt.

Erlöschen der Vollmacht

Die Vollmacht erlischt bei:

- Widerruf durch den Vollmachtgeber
- Ausscheiden des Bevollmächtigten aus dem Unternehmen
- Auflösung (Liquidation) des Unternehmens.

Datum:	AB: Betriebliche Vollmachten	BSGA
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Prokura

Die Prokura ist die weitreichendste Vollmacht des Handelsrechtes. Sie ermächtigt zu allen Arten von gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften und Rechtshandlungen, die der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt.

Einem Prokuristen ist nicht gestattet:

- Inventare, Bilanzen und Steuererklärungen zu unterschreiben
- das Unternehmen aufzulösen oder zu verkaufen
- das Insolvenzverfahren zu beantragen
- neue Gesellschafter aufzunehmen oder zu entlassen
- Prokura zu erteilen oder zu entziehen
- Handelsregistereintragungen zu beantrage
- die Firma zu löschen oder zu ändern.

Das Belasten oder Verkaufen von Grundstücken ist nur mit besonderer Befugnis möglich. Die Prokura kann im Innenverhältnis beschränkt werden. Beschränkungen im Außenverhältnis sind unwirksam.

Erteilung der Prokura

Die Prokura kann nur vom Geschäftsinhaber oder seinem Vertreter erteilt werden:

Rechtsform	Prokura wird erteilt vom
Einzelunternehmung	Einzelunternehmer
OHG und KG	Geschäftsführender Gesellschafter
AG	Vorstand
GmbH	Gesellschafter oder Geschäftsführer

Die Prokura muss ins Handelsregister eingetragen werden. Die Eintragung ist jedoch nur deklaratorisch, d.h. die Prokura wird bereits mit der ausdrücklichen Erteilung wirksam. Die Eintragung beurkundet lediglich die Tatsache, dass Prokura erteilt wurde.

Prokuristen unterschreiben mit dem Zusatz pp. oder ppa. (= per procura).

Arten der Prokura

a) Einzelprokura:
Der Prokurist ist berechtigt, die Vertretung alleine auszuüben.

b) Gesamtprokura:
Zwei oder mehrere Prokuristen können die Vertretung nur gemeinschaftlich ausüben.

c) Filialprokura:
Die Prokura ist auf eine bestimmte Niederlassung beschränkt. Die Niederlassung muss unter einer eigenen Firma im Handelsregister eingetragen sein.

Erlöschen der Prokura

Die Prokura erlischt bei:

- Widerruf
- Ausscheiden des Prokuristen aus dem Unternehmen
- Auflösung oder Verkauf des Unternehmens.

Das Erlöschen der Prokura muss im Handelsregister eingetragen werden. Ein Vertragspartner kann sich auf eine noch bestehende Eintragung berufen, wenn ihm das Erlöschen der Prokura nicht bekannt war.

Datum:	AB: Betriebliche Vollmachten	BSGA
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Übersicht: Betriebliche Vollmachten

	Prokura	Handlungsvollmacht		
Arten	**Einzel-, Gesamt-, Filialprokura**	**Allgemeine Handlungsvollmacht**	**Artvollmacht**	**Spezialvollmacht**
Zeichnung	p.p.a.	i.V.	i.A.	i.A.
Umfang	Ermächtigt zu allen gewöhnlichen **und** außergewöhnlichen Rechtsgeschäften, die der Betrieb irgendeines Handelsgewerbes mit sich bringt. **Ausnahmen**: • Geschäfte, die den Betrieb als solches betreffen (z.B. Unterschreiben von Bilanzen, Steuererklärungen, Verkauf des Geschäfts, Gesellschafter aufnehmen). • Verkauf oder Belastung von Grundstücken bedürfen eine Sondervollmacht. Umfang der Prokura ist nach außen nicht beschränkbar.	Ermächtigt zu allen gewöhnlichen Rechtsgeschäften eines derartigen Handelsgewerbes. **Ausnahmen**: • Veräußerung, Belastung von Grundstücken • Aufnahme von Darlehen • Eingehen von Wechselverbindlichkeiten	Ermächtigt zu einer bestimmten Art von Rechtsgeschäften, die laufend vorkommen. Z.B. Verkauf	Ermächtigt zu einem einzelnen Rechtsgeschäft
Erteilung	• Nur durch Kaufleute • Ausdrückliche Erteilung (schriftlich o. mündlich) • Eintragung ins Handelsregister (deklaratorische Wirkung)	• Durch Kaufleute und Personen mit einer höheren Vollmacht • Per ausdrücklicher Erklärung (schriftlich oder mündlich) oder per Duldung -> formlos gültig • Keine Eintragung ins Handelsregister		
Erlöschen	• Widerruf und Austrag aus dem Handelsregister! • Auflösung des Handelsgewerbes	• Widerruf • Beendigung des Dienstverhältnisses • Auflösung oder Verkauf des Unternehmens		Unmittelbar noch Vornahme des einzelnen Rechtsgeschäfts

Hinweis: Die Inhaber der jeweils weitergehenden Vollmacht können alle nachgeordneten Vollmachten erteilen. Eine Weitergabe der Vollmacht auf gleicher Ebene ist ausgeschlossen.

Datum:	AB: Betriebliche Vollmachten	BSGA>
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

Arbeitsauftrag

1. Aufgabe

a) Welche handelsrechtlichen Vollmachten gibt es?
b) Wer darf Vollmachten erteilen?
c) Welche Formvorschriften sind bei der Erteilung der Vollmachten zu berücksichtigen?
d) Wann endet eine erteilte Vollmacht?
e) Nennen Sie fünf Rechtshandlungen, die ein Prokurist nicht ausüben darf.
f) Wie muss die Vollmacht bei der Unterschrift des Bevollmächtigten gekennzeichnet werden?

2. Aufgabe

Geben Sie an, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind:

Aussagen	Richtig oder falsch?
1. Die Prokura ist im BGB geregelt.	
2. Die Gesamtprokura ist eine Einschränkung der Vertretungsmacht und nur im Innenverhältnis wirksam.	
3. Die Gesamtprokura muss als solche im Handelsregister gekennzeichnet sein.	
4. Ein Prokurist ist ohne weitere Befugnis zum Kauf von Grundstücken berechtigt.	
5. Die Einstellung oder Entlassung von Personal gehört nicht zur gewöhnlichen Geschäftstätigkeit eines Handelsbetriebes.	
6. Eine erteilte Prokura ist wirksam, auch wenn sie noch nicht im Handelsregister eingetragen ist.	
7. Eine Prokura kann auch stillschweigend erteilt werden.	
8. Ein Mitarbeiter mit allgemeiner Handlungsvollmacht kann einem Kollegen eine Artvollmacht erteilen.	
9. Einem Mitarbeiter mit allgemeiner Handlungsvollmacht ist es unter keinen Umständen möglich, ein Grundstück für das Unternehmen zu verkaufen.	

3. Aufgabe

Die MF-Speditions GmbH beabsichtigt, eine neue Zweigstelle in Dresden zu eröffnen. Für den laufenden Geschäftsbetrieb ist es notwendig, Vollmachten zu erteilen, damit Geschäfte und Rechtshandlungen unabhängig von der Zentrale vor Ort erledigt werden können.
Im Folgenden ist eine ungeordnete (unvollständige) Liste der Tätigkeiten, Geschäfte und Rechtshandlungen beschrieben, von denen die Geschäftsleitung der Wall GmbH als wesentliche Aufgaben der neuen Zweigstelle ausgeht. Da sich die Geschäftsführung - soweit es geht - von den dort nötigen Handlungen entlasten möchte, sind zu deren Erledigung bestimmte Vollmachten erforderlich

Kreuzen Sie für die gegebene Situationen an, welche Vollmacht mindestens erforderlich ist, um rechtswirksam erledigt zu werden.
(E = Einzelvollmacht, A = Artvollmacht, H = Allgemeine Handlungsvollmacht, P = Prokura und G = Geschäftsführung).

Situationsbeschreibungen	E	A	H	P	G
1. Da zunächst ein Sammelgutverkehr zwischen Braunschweig und Dresden aufgebaut werden soll, wird täglich Frachtraum gebucht, werden also Frachtverträge abgeschlossen und die Dokumentation in Form von Bordero, Frachtvertrag (wg. der Beweislast), Ladelisten, Entladelisten für die Schnittstellenkontrollen und Ähnlichem erstellt.					

Datum:	AB: Betriebliche Vollmachten	BSGA>
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

2.	Gesetzt den Fall, das Sammelgutgeschäft läuft gut an und es muss expandiert werden, sollte das noch leer stehende Nachbargrundstück gekauft werden. (Die Geschäftsführung hat hierauf eine Option.)					
3.	Die MF-Speditions GmbH hat nach der deutschen Wiedervereinigung als Geldanlage Grundstücke in der Umgebung von Dresden gekauft und diese vermietet. Dieses Sachvermögen soll als Anlagevermögen in die Bilanz der Spedition in Dresden eingehen Wenn das Nachbargrundstück gekauft wird (vgl. 2.), sollen diese Grundstücke mit einer Hypothek beliehen oder verkauft werden.					
4.	Die Zweigstelle in Dresden soll nicht als Kostenstelle der Hauptniederlassung in Braunschweig laufen, sondern vielmehr eigenständig arbeiten, so dass zum Jahreswechsel eine Bilanz zu erstellen und zu unterschreiben ist.					
5.	Wenn das Sammelgutgeschäft gut läuft, werden neue Disponenten und Azubis eingestellt.					
6.	Wenn der Filialleiter aufgrund der Arbeitsbelastung nicht in der Lage ist, alle relevanten Entscheidungen zur rechten Zeit zu treffen, wird ein Handlungsbevollmächtigter eingesetzt werden müssen.					
7.	Um einen kapazitätsmäßig angemessenen Umschlag im Lager zu gewähren, müssen Lagerarbeiter eingestellt bzw. entlassen werden.					
8.	Im Rahmen der Logistik-Dienstleistungen sollen Beschaffungs- und Absatzaufgaben für die Kunden übernommen werden (Einkauf und Verkauf).					
9.	Dabei müssen bei der Übernahme von Kaufvertragsbestandteilen auch Wechsel unterschrieben werden.					
10.	Sofern ein Auftragsrückgang zu vermerken ist, müssten einige AN entlassen werden.					
11.	Einmalig in der Seehafenimportabteilung eingegangene Luftfrachtsendungen sollen zur Zufriedenheit der Kunden möglichst umgehend bearbeitet werden.					
12.	Sofern eine gute Auslastung der Lkw zu erwarten ist, soll die entsprechende Anzahl an Lkw gekauft werden.					
13.	Bevor ein Konkurs abzusehen wäre, sollte das Geschäft verkauft werden, damit die Verluste möglichst gering gehalten werden können.					
14.	Nach der Einstellung neuer Mitarbeiter sollen diese möglichst schnell selbstständig arbeiten, ihnen muss demnach eine Artvollmacht erteilt werden.					
15.	Ein Auszubildender wird auf einen Botengang geschickt, damit er einen AWB zusammen mit einem Scheck am Flughafen abgibt und die Sendung zum Lager bringt.					
16.	Für die eingegangenen Kundenaufträge werden Bestätigungen geschrieben und an die Kunden verschickt.					
17.	Wenn der Filialleiter die anfallenden Arbeiten im Außenverhältnis nicht allein schaffen sollte und weitere Befugnisse als die Handlungsvollmacht benötigt werden, muss an einen zu ernennenden Prokuristen eine Gesamthandlungsvollmacht mit einem anderen Handlungsbevollmächtigten erteilt werden.					
18.	Das Büromaterial wie Zolldokumente, Schreibmaterial und Ähnliches soll regelmäßig in Dresden beschafft werden.					
19.	Neue Kunden müssen akquiriert werden. Dazu sollen die Kunden angerufen werden und auf Wunsch Offerten zugesandt bekommen.					
20.	Auf Grund einzelner Kundenaufträge soll das Lagerpersonal Waren kommissionieren und verpacken.					

4. Aufgabe

Herrn Stumpf, Angestellter einer GmbH, wurde von der Geschäftsführung die Prokura mit sofortiger Wirkung entzogen. Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

a) Als Prokurist ist Herr Stumpf selbst Mitglied der Geschäftsführung. Der Widerruf kann nur durch einen Gesellschafter ausgesprochen werden.
b) Der Widerruf ist auch ohne Eintragung ins Handelsregister wirksam.
c) Aus arbeitsrechtlichen Gründen wird der Widerruf erst nach einer Frist von 4 Wochen wirksam.
d) Das Erlöschen der Prokura wird erst mit dem entsprechenden Eintrag im Handelsregister wirksam.
e) Wird einem Mitarbeiter die Prokura entzogen, ist der Betriebsrat zu informieren.
f) Der Entzug der Prokura muss generell nicht ins Handelsregister eingetragen werden.

5. Aufgabe

Herr Schwendner ist Filialleiter mit allgemeiner Handlungsvollmacht. Welche Aussagen sind richtig?

a) Herr Schwendner kann seinem Vertreter die Vollmacht übertragen, wenn er selbst im Urlaub ist.
b) Herr Schwendner kann einem Kollegen eine Artvollmacht erteilen.
c) Wird Herrn Schwendner die Vollmacht entzogen, muss dies ins Handelsregister eingetragen werden.
d) Herr Schwendner kann alle gewöhnlichen Geschäfte tätigen, die zu einem Handelsbetrieb gehören.
e) Mit gesonderter Befugnis darf Herr Schwendner auch ein Grundstück des Unternehmens verkaufen.
f) Herr Schwendner ist befugt, die Unternehmensbilanz zu unterschreiben, da dies zu den gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten eines Handelsbetriebes gehört.

6. Aufgabe

Der Geschäftsführer der MF-Speditions GmbH teilt Herrn Schmidt mündlich mit, dass er ab jetzt Prokurist ist. Eine Eintragung ins Handelsregister ist (noch) nicht erfolgt. Herr Schmidt kauft für das Unternehmen ein angrenzendes Grundstück zur Errichtung einer Lagerhalle.

a) Erläutern Sie, ob der Kaufvertrag für das Unternehmen rechtswirksam zu Stande gekommen ist (formale Aspekte des Kaufes von Grundstücken bleiben unberücksichtigt).
b) Die Prokura wurde inzwischen ins Handelsregister eingetragen. Es wurde vereinbart, dass Herr Schmidt Geschäfte bis zu einer Höhe von 50.000,00 € abschließen darf. Für die Zahlung mehrerer Rechnungen nimmt Herr Schmidt bei einer Bank einen Kredit über 65.000,00 € auf. Erläutern Sie, ob der Kreditvertrag rechtswirksam ist.
c) Im Rahmen einer Unternehmensumstrukturierung wird Herrn Schmidt die Prokura entzogen und stattdessen eine allgemeine Handlungsvollmacht erteilt. Die Löschung der Prokura wurde noch nicht ins Handelsregister eingetragen. Für die Anschaffung eines Gabelstaplers nimmt Herr Schmidt einen Kredit über 35.000,00 € auf. Erläutern Sie, ob das Unternehmen an diesen Kreditvertrag gebunden ist.

Datum:	ÜA III: Betriebliche Vollmachten	BSGA >
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

I. Einzelvollmacht - Artvollmacht - Allgemeine Handlungsvollmacht

Otto Riel, Am Beizappel 39, 67663 Kaiserslautern, betreibt eine Spedition. Zu seiner Entlastung ermächtigt er seinen langjährigen Angestellten Dieter Thiem, alle Geschäfte abzuschließen, die die Spedition gewöhnlich mit sich bringt.

1. Prüfen Sie, ob Thiem für die Spedition O. Riel folgende Rechtsgeschäfte bindend abschließen kann (HGB §54):
   a) Einkauf von Kopierpapier,
   b) Aufnahme eines Darlehens bei der Volksbank,
   c) Einstellung eines Arbeiters,
   d) Zahlung einer Verbindlichkeit aus Warenlieferung aus der Kasse an einen Lieferer,
   e) Akzeptierung eines auf O. Riel gezogenen Wechsels,
   f) Entlassung eines Arbeiters,
   g) Belastung des Geschäftshauses mit einer Hypothek,
   h) Kauf eines Grundstücks als Lagerplatz.

2. Riel befindet sich auf einer Geschäftsreise. Der Kunde Sorg bittet telefonisch um ein sofortiges Gespräch über die Abwicklung einer neuen Projektverladung in seinem Büro. Da der Handlungsbevollmächtigte Thiem im Geschäft unabkömmlich ist, schickt er den Buchhalter Veith mit der Weisung, das Geschäft möglichst sofort abzuschließen. (HGB §54, §58)

   Veith erhält den Auftrag.

   a) Der Kunde Sorg hat am nächsten Tag ein günstigeres Angebot erhalten. Er ruft deshalb bei Riel an und teilt mit, dass er auf die Verladung des Projektcargos verzichte. Der Vertrag sei nicht zu Stande gekommen, weil nur der Angestellte Veith, nicht aber Riel unterschrieben habe.
   Hat Sorg Recht? Begründen Sie Ihre Meinung.

   b) Wenige Tage später trifft Veith auf dem Heimweg den Kunden Hörner. Dieser kennt ihn flüchtig als Angestellten der Firma Riel. Hörner erteilt Veith den Auftrag für den Transport von 10 x 40‘ Containern im Vorlauf von Kaiserslautern nach Bremerhaven am nächsten Tag. Veith weiß, dass noch LKW unausgelastet sind und sagt den Transport für den nächsten Tag zu.
   Am nächsten Tag erfährt Veith im Betrieb, dass die verfügbaren LKW bereits reserviert sind und sofort anderweitig eingesetzt werden müssen.
   Ist zwischen der Spedition Riel und dem Kunden Hörner ein rechtsgültiger Vertrag entstanden? Begründen Sie Ihre Meinung.

3. Durch Einrichtung einer computergestützten Finanzbuchhaltung ist Veith als Buchhalter nicht mehr voll ausgelastet. Deshalb soll er künftig auch im Verkauf tätig sein und erhält von Riel Verkaufsvollmacht.

   a) Wäre die Vollmacht auch gültig, wenn sie vom Handlungsbevollmächtigten Thiem erteilt worden wäre?

   b) Veith bestellt von einem Vertreter, der im Betrieb vorspricht, 5 Paletten Kopierpapier für die Firma Riel.
   Ist der Kaufvertrag gültig? Begründen Sie Ihre Meinung.

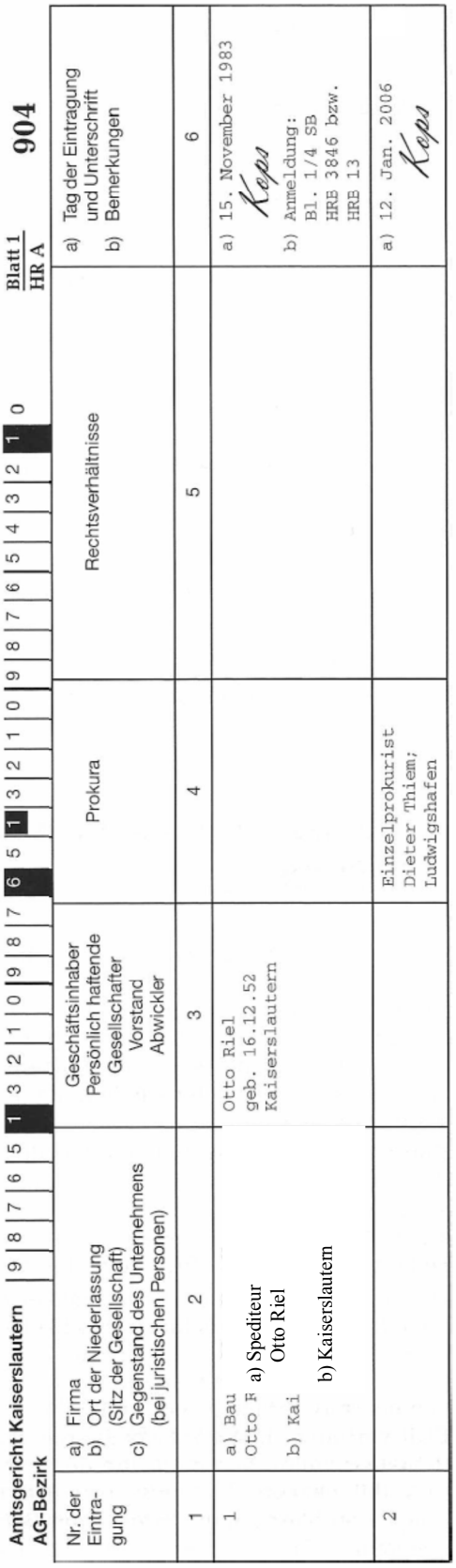
4. In der Mittagspause ruft der Kunde Sommer bei Riel an und bestellt 2 Sattelzüge zur Beladung von Konservendosen. Die Sekretärin Öchsle nimmt den Auftrag entgegen und sagt die Gestellung der Sattelzüge für den nächsten Tag bis 10 Uhr zu. Sommer verlässt sich darauf, weil er glaubt, mit einer Angestellten der Verkaufsabteilung gesprochen zu haben.
   Ist ein rechtsgültiger Vertrag entstanden? Begründen Sie Ihre Meinung.

Datum:	ÜA III: Betriebliche Vollmachten	BSGA>
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

II. Arbeitsauftrag: Prokura

Der Spediteur Otto Riel, Am Beizappel 39, 67333 Kaiserslautern, ernennt zum 01. Dezember 20.. seinen bisherigen Handlungsbevollmächtigten Dieter Thiem zum Prokuristen.

1. Der Handelsregisterauszug des Amtsgerichts Kaiserslautern (nebenstehend) gibt Auskunft über die Eintragung der Prokura ins Handelsregister:
   Vom Wertpapierberater der Hausbank erhält Thiem am 09. Jan. 20.. den Rat, das Guthaben auf dem Kontokorrentkonto in Höhe von 60.000 EUR in verschiedenen Bankaktien anzulegen. Nach kurzer Überlegung erteilt er einen entsprechenden Kaufauftrag, der am 10. Januar 20.. ausgeführt wird. Als der Spediteur Otto Riel am 14. Januar davon erfährt, will er das Geschäft rückgängig machen mit der Begründung, dass Thiem zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch nicht Prokurist war.
   Entscheiden Sie, ob Thiem das Wertpapiergeschäft rechtswirksam abschließen konnte. Begründen Sie Ihre Meinung. (BGB § 167, § 171)
2. Während Riel sich auf einer Auslandsreise befindet, wird Thiem ein Grundstück angeboten, das sich zur dringend notwendigen Erweiterung des Betriebsgeländes eignet. (HGB §49)
   a) Kann Thiem das Grundstück für die Firma Riel rechtswirksam kaufen? Begründen Sie Ihre Meinung.
   b) Kann Thiem zur Finanzierung des Kaufs einen Darlehensvertrag für die Firma Riel abschließen?
   c) Kann Thiem zur Sicherung des Darlehens auf das Betriebsgrundstück der Firma Riel eine Hypothek rechtswirksam eintragen lassen?
   d) Könnte Thiem über die Kaufsumme einen auf die Firma Riel gezogenen Wechsel mit einer Laufzeit von 3 Monaten rechtswirksam akzeptieren?
   e) Könnte er nach Ankauf des Erweiterungsgrundstücks ein nicht mehr benötigtes Reservegrundstück für die Firma Riel verkaufen?
3. Nehmen Sie an, Riel hätte seinem Prokuristen den Kauf von Grundstücken ausdrücklich verboten.
   Wäre der Kauf eines Grundstücks durch Thiem dann gültig? (s. Aufg. 3) Begründen Sie Ihre Meinung. (HGB §50)
4. Der Eigentümer des Erweiterungsgrundstücks bietet an, als Gesellschafter in die Firma Riel einzutreten und das Grundstück einzubringen.
   Darf Thiem den Eigentümer des Grundstücks als Gesellschafter aufnehmen? (HGB §49)
5. Der Prokurist Thiem ist bei O. Riel ausgeschieden, im Handelsregister aber noch eingetragen. (HGB §15)
   Kann er die Firma Riel noch rechtlich verpflichten,
   a) wenn die Geschäftspartner von dem Ausscheiden Thiems wissen,
   b) wenn sie nichts davon wissen?



Amtsgericht Kaiserslautern — AG-Bezirk — Blatt 1 HR A 904

Nr. der Eintragung	a) Firma b) Ort der Niederlassung (Sitz der Gesellschaft) c) Gegenstand des Unternehmens (bei juristischen Personen)	Geschäftsinhaber Persönlich haftende Gesellschafter Vorstand Abwickler	Prokura	Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	a) Bau Otto F a) Spediteur Otto Riel b) Kai b) Kaiserslautern	Otto Riel geb. 16.12.52 Kaiserslautern			a) 15. November 1983 Kops b) Anmeldung: Bl. 1/4 SB HRB 3846 bzw. HRB 13
2			Einzelprokurist Dieter Thiem; Ludwigshafen		a) 12. Jan. 2006 Kops

Datum:	ÜA III: Betriebliche Vollmachten	BSGA >
Klasse:	LF 2: Im Speditionsbetrieb mitarbeiten	

III. Gesamtprokura

In einer großen Spedition haben die Einkaufs- und die Verkaufsleiterin Prokura.
Nachstehender Auszug aus dem Handelsregister gibt über die Erteilung der Prokura Auskunft.

.....	Prokura	.....	a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen
	4	5	6
.....	Gesamtprokura: Maria Lauer, Überlingen Kerstin Knaupp, Meersburg		a) 15. Okt. 20 Kops

1. Beurteilen Sie die der Einkaufs- und Verkaufsleiterin eingeräumte Prokura unter organisatorischen und rechtlichen Gesichtspunkten. (BGB § 167)
2. Bereits am 01. Oktober 20.. wurde anlässlich einer Betriebsversammlung den beiden Mitarbeiterinnen die Prokura erteilt. Noch am gleichen Tag wurden auch die Geschäftsfreunde mit einem Rundschreiben darüber informiert. (BGB §171)
   a) Von welchem Tag an hat der Geschäftsinhaber den beiden Mitarbeiterinnen erlaubt, für ihn als Prokuristinnen tätig zu werden?
   b) Von welchem Zeitpunkt an sind die Geschäfte der Prokuristinnen gegenüber Geschäftsfreunden wirksam, die von der Ernennung wissen?